



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-24393833- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN NOTIFICADA (CONC. 1530)

VISTO el Expediente EX-2017-24393833- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada el día 17 de octubre de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma WEST CORPORATION por parte de la firma APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LP.

Que dicha transacción se estructura mediante la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma WEST CORPORATION por parte de las firmas MOUNT OLYMPUS MERGER SUB, INC., y OLYMPUS HOLDINGS, INC., creadas específicamente para implementar la operación y controladas por la firma APOLLO MANAGEMENT LP.

Que, la fecha de cierre de la operación de concentración económica mencionada fue el día 10 de octubre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido por el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y

no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 251 de fecha 17 de noviembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma WEST CORPORATION por parte de la firma APOLLO GLOBAL MANAGEMEN LLC, a través de sus subsidiarias las firmas MOUNT OLYMPUS MERGER SUB, INC., y OLYMPUS HOLDINGS, INC., y APOLLO MANAGEMENT LP, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma WEST CORPORATION por parte de la firma APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LP, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 251 de fecha 17 de noviembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-28914494-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-24393833—APN-DDYME#MP | (Conc. 1530) LTV-JH

DICTAMEN N° 251

BUENOS AIRES, 17 de noviembre de 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-24393833—APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC.1530 - APOLLO MANAGEMENT, L.P. Y WEST CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 17 de octubre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre WEST CORPORATION (en adelante, "WEST") por parte de APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC (en adelante, "APOLLO").
2. En el plano formal, la operación notificada se estructura mediante la adquisición de acciones que representan el 100% del capital social de WEST CORPORATON por parte de MOUNT OLYMPUS MERGER SUB, INC. y OLYMPUS HOLDINGS, INC., ambos vehículos *holding* específicamente creados para implementar la transacción y controlados por APOLLO MANAGEMENT, L.P. —uno de los fondos de *private equity* afiliados a APOLLO.
3. APOLLO es una compañía financiera focalizada en la inversión en *private equity*, bienes raíces y financiamiento corporativo; el grupo controla a múltiples firmas que desarrollan diversas actividades económicas —vinculadas al sector turístico, de servicios financieros y el entretenimiento, entre otros. Por otra parte, vale remarcar que APOLLO es una sociedad abierta y sus acciones cotizan en el mercado de valores de Nueva York (NYSE).
4. En cuanto a WEST, la compañía es un proveedor de servicios de infraestructura de comunicaciones y redes que opera en cuatro segmentos comerciales: (i) servicios unificados de comunicación, (ii) servicios de seguridad, (iii) servicios interactivos, y (iv) servicios de agentes especializados. En forma previa al perfeccionamiento de la transacción notificada, cotizaba en la Bolsa de Valores de Nasdaq (*Nasdaq Stock Exchange*).¹

¹ Como ya fuera mencionado, la transacción implicó la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

5. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 10 de octubre de 2017. La operación se notificó el cuarto día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

6. Tal como fuera reseñado en el apartado anterior, la operación consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de APOLLO —compañía especializada en gestión de fondos de *private equity*— sobre la firma WEST.
7. La Tabla 1 describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
CERVA (Grupo Adquirente)	Es un proveedor global de servicios de logística. Provee servicios tales como almacenamiento, control de calidad, armado de componentes, reparaciones, administración de pedidos, entre otros.
HEXION (Grupo Adquirente)	Es una compañía de productos químicos especiales que produce varias resinas termoplásticas y productos relacionados, incluyendo resinas acrílicas, resinas epoxi, resinas fenólicas y formaldehído.
MCGRAW HILL (Grupo Adquirente)	Es un proveedor de libros de texto y otros materiales educativos.
NCL (Grupo Adquirente)	Es un operador de cruceros que organiza cruceros destinados a distintos segmentos socioeconómicos.
PRESIDIO (Grupo Adquirente)	Asiste a clientes en el diseño de una infraestructura informática que se ajuste a sus necesidades comerciales y también asesora a sus clientes a obtener, instalar y manejar el <i>hardware</i> de IT adecuado.

de WEST, por lo que la firma fue deslistada del mercado de valores mencionado y posteriormente fusionada con OLYMPUS MERGER SUB, INC. —quedando bajo el control directo de OLYMPUS HOLDINGS, INC. En forma previa al cierre de la operación, los principales accionistas de WEST eran THOMAS H. LEE PARTNERS LP (29.5%), VANGUARD GROUP Inc. (6.9%) y QUADRANGLE GP INVESTORS LLC (6.2%).

² Ver «Anexo 2 c)» de la presentación de fecha 25 de octubre de 2017 (N° de Orden 14).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Empresa	Actividad
STEMCOR (Grupo Adquiriente)	Comercializa y distribuye acero y materias primas para la fabricación de acero a nivel global.
SEGURADORAS UNIDAS (Grupo Adquiriente)	Es una compañía de seguros portuguesa que ofrece productos y servicios de seguros de vida.
VECTRA (Grupo Adquiriente)	Es un fabricante dedicado a tecnologías magnéticas, tecnologías de baterías y negocios de productos químicos orgánicos avanzados.
VERALLIA (Grupo Adquiriente)	Es un fabricante de envases de vidrio para la industria de alimentos y bebidas. Fabrica frascos para alimentos y botellas de vino, cerveza y licor.
WEST CORPORATION (target)	Proveen servicios unificados de comunicación, lo cual comprende la provisión de: i) servicios de conferencia y colaboración; ii) UCaaS (<i>Unified Communications as a Service</i>), que consiste en una solución empaquetada basada en la nube que típicamente incluye audio conferencias, mensajería instantánea, llamadas de voz <i>peer-to-peer</i>, videoconferencias e intercambio de contenido y; iii) servicios de telecomunicaciones que incluyen la provisión de servicios de origen, terminación y acceso a empresas de telecomunicaciones.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

- Para concluir, con motivo de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por la misma.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

- Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

10. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
11. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
12. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

13. El día 17 de octubre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
14. El día 26 de octubre de 2017, las partes realizaron una presentación espontánea en la cual aportaron información complementaria.
15. El día 31 de octubre de 2017 —y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 2 de noviembre de 2017.
16. Finalmente, con fecha 9 de noviembre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

17. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
18. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

sobre la firma WEST CORPORATON por parte de APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC —a través de sus subsidiarias MOUNT OLYMPUS MERGER SUB, INC., OLYMPUS HOLDINGS, INC. y APOLLO MANAGEMENT, L.P.—, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.

19. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1530 | Dictamen Final

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.